

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○산○○○○원 (○○산○○○○원)	처분요구일자	0000. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월 이내

○○산○○○○원
(행정상 통보)

제 목 직접생산 확인서 검토 소홀
관 계 기 관 ○○산○○○○원
내 용

1. 업무처리기준

- 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)에 의거, 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품으로 지정할 수 있으며,
- 동법 제9조(직접생산의 확인 등)에 의거 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, *다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액(0천만원) 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 함.

※ 제9조(직접생산의 확인 등) 제1항

- 국가를당사자로하는계약에관한법률 제7조 단서 또는 지방자치단체를 당사자로하는계약에관한법률 제9조 제1항 단서에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

2. 현황 및 지적내용

- ○○산○○○○원에서는 ○○원내 유후 복도 공간 ○○정비를 통하여 복도 공간을 홍보전시관으로 운영할 목적으로 ‘0000년 ○○○○원 홍보전시 및 환경정비 용역’을 ‘○○○○’와 ○○○○.○○.○. 수의계약을 체결하여 사업을 시행하였음

계 약 명	계약금액 (천원)	계약업체	계약일	계약기간	비고
0000년 ○○○○원 홍보전시 및 ○○정비 용역	* * *	○○○○	○○.○○.○○.	○○.○○.○○.~○○.○○.	

- 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제9조(직접생산의 확인 등)에 의거 공공기관의 장은 추정가격 0천만원 이상 수의계약으로 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산여부를 확인하여야 함에도, ○○산○○○○원은 해당 용역 계약체결(0000.00.00.) 당시 계약 상대방이 보유한 직접생산 확인서의 유효기간(0000.00.00. ~ 0000.00.00.)이 초과하여 직접생산 확인서의 효력이 없음에도 수의계약을 체결한 것으로 확인됨

※ 계약체결 이후 계약상대자로부터 직접생산 확인서(유효기간: 0000.○○.10.~0000.○○.○○.)를 수령함

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산○○○○원】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련